مناظرہ رشیدیہ ابحاث کا خلاصہ

بحث اول کا خلاصہ

1) بحث کے شروع میں دعوی کے مفردات کی وضاحت طلب کرنا۔

2) اگر ناقل ہو تو تصحیح نقل طلب کرنا۔

3) دعوٰی اگر بدیہی غیر اولی ہو تو اس پر تنبیہ طلب کرتا۔

4) دعوٰی اگر نظری ہو تو اس پر دلیل طلب کرتا۔

5) مانع منع مع السند وارد کرے تو اثبات تساوی کے بعد اسے باطل کرنا۔ ٦

6) مانع منع بغیر سند وارد کرے تو اثبات مقدمہ ممنوعہ کرنا۔

7) دلیل پر تعرض یعنی اعتراض قائم کرنا مستحسن ہے۔

8) دفع سند کی دو صورتیں ہیں اول مانع کی پیش کردہ سند اگر نظری مجہول ہو تو اس پر دلیل طلب کرنا لیکن یہ صورت مدعی کے حق میں نقصان دہ ہے ثانی مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو تساوی کے ساتھ باطل کرنا یہ صورت مدعی کے حق میں مفید ہے۔

9) مدعی کی طرف سے پیش کردہ دلیل پر اگر نقض وارد ہو سکتا ہو تو وارد کرے۔

10) مدعی اپنے دعوٰی پر دلیل اول کو چھوڑ کر دلیل ثانی سے تمسک کر سکتا ہے۔

11) مدعی کی طرف سے پیش کردہ دلیل پر اگر معارضہ ہو سکتا ہو تو معارضہ کرے۔

12) سائل جب اسئلہء ثلاثہ (منع، نقض، معارضہ) میں سے کوئی سوال کرے تو اس وقت مدعی بمنزلہ سائل کے ہو جاتا ہے اور سائل بمنزلہ مدعی کے۔

13) تنبیہ پر اسئلہ ثلٰثہ (منع، نقض، معارضہ) وارد کرنے سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

بحث ثانی کا خلاصہ

دوسری بحث میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مدعی جب اپنے دعویٰ کی وضاحت کرتا ہے۔ تو اس دوران بعض اشیاء کی تعریف بھی کرتا ہے اور تعریف میں دعوی پایا جاتا ہے مگر اس دعوی کو دعوی اصلیہ نہیں کہتے بلکہ ضمنیہ کہتے ہیں مناظرہ کی اصطلاح میں اسے دعاوی ضمنیہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ جب ضمنی طور پر دعوی پایا جائے گا تو دلائل بھی پائے جائیں گے سائل کو یہ حق حاصل ہو گا کہ جب مدعی کسی چیز کی تعریف کرے تو اس تعریف میں پائے جانے والے دعوی پر منع نقض یا معارضہ میں سے جو لائق ہو وارد کرے مدعی پیش کردہ تعریف پر وارد شدہ سوال کو رفع کرنے کیلئے اہل فن کا حوالہ، وجہ استعمال بتائے یا معنی مرادی کی وضاحت کرے۔

بحث ثالث کا خلاصہ

1. نقل اور دعوٰی مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول ہیں۔
2. مصادر اعتباری ہوتے ہیں۔
3. نقل اور دعوٰی پر منع مجازی وارد ہوتی ہے۔
4. تصحیحِ نقل اور منع دونوں میں لفظ طلب ہے اس مشارکت کی وجہ سے اسے منع مجازی کہتے ہیں۔
5. نقل اگر من حیث المنقول نہ ہو بلکہ اس کے التزام کا اہتمام کیا گیا ہو تو منع حقیقی وارد ہو گی
6. اہل مناظرہ کے نزدیک علم ہوتے ہوئے طلب مطلقا درست نہیں ہے۔
7. ماتن قدس سرہ کے نزدیک علم ہوتے ہوئے کسی دوسرے مقصود کی خاطر طلب درست ھے
8. زیادت ایقان و علم اظہار صواب کی قسم میں سے ہے۔
9. دلیل کے بطلان سے مدلول کا بطلان لازم نہیں آتا۔
10. دلیل باطل ہونے کے بعد معلل کو چاہئے کہ تغییر یا تبدیل کو اپنائے۔

بحث رابع کا خلاصہ

1. جس مقدمہ پر کلام کی بناء ھو اس پر ایک یا ایک سے زائد منع وارد کرنا جائز ہے۔
2. معلوم کی صورت میں منع مطلقا مکابرہ ہے اور قابل مسموع نہیں ہے۔
3. بدیہی غیر اولی پر منع وارد کر سکتے ہیں۔
4. نظری مجھول کے کسی مقدمے پر منع علی تقدیر تسلیم وارد کرتے ہیں۔
5. منع کبھی معلل کے حق میں مفید ہوتی ہے۔
6. معلل چاہے تو منع سائل کی طرف لوٹ سکتا ہے یا اثبات مقدمہ کے ذریعے جواب دے سکتا ہے۔
7. معلل حصر قائم کر سکتا ہے کہ یہ ہو گا تو یوں ہو گا اور وہ ہو گا تو یوں ہو گا۔
8. ماتن کے علاوہ اہل مناظرہ کے نزدیک معلل کے لیے منع کا لوٹانا جائز نہیں ہے۔
9. منع کے بعد معلل کے لیے دو راستے ھیں اول اثبات مقدمہ کا دوم تغییر دلیل کا۔
10. منع وارد کرنے کے لیے دلیل مکمل ہونے تک توقف مستحسن ہے۔
11. نقض اور معارضہ کے لیے توقف واجب ہے۔
12. جس دعوی پر بدیہی ہونے کا قول پیش کیا گیا ہو اس پر نقض وارد کر سکتے ہیں
13. اسئلہ ثلثہ کے علاوہ اگر اعتراض کی کوئی اور صورت پیدا ہو تو اسے انہی اسئلہ میں سے کسی کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔

بحث خامس کا خلاصہ

1. سند صحیح کے دو فائدے ہیں اول مقدمہ کے خفا کو دور کرنا دوم منع کیلئے باعث تقویت ہونا۔
2. کبھی سند کو قوی بنانے کے لیے دلیل ذکر کی جاتی ہے۔
3. معلل کی دلیل مکمل ہونے سے پہلے سائل کے لیے مقدمہ معینہ کی نفی جائز نہیں ہے۔
4. بغیر ضرورت غیر کا منصب لینا یعنی غصب جائز نہیں ہے۔

5. اس بحث کے آخر میں سند اخص، سند اعم اور سند مساوی کا

بحثِ سادس کا خلاصہ

1. اس بحث میں نقض پر کلام ہے۔
2. نقض بغیر شاہد کے قابل مسموع نہیں ہے۔
3. نقض اور منع میں فرق، اجراء الدلیل بعینہ واجراء الدلیل بغیرہ.
4. کبھی شاہد دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔
5. تعریف کے جامع ومانع ہونے کے اعتراض کو کبھی نقض کہتے ہیں۔
6. دفع شاہد کی پانچ صورتیں یعنی جریان الدلیل، تخلف، اظہار، استلزام محال اور استحالہ ان پانچ صورتوں کی مثالوں میں سے اول کی تین مثالیں علم فقہ سے متعلق ہیں آخری کی دو مثالیں علم کلام سے متعلق ہیں۔ بیان ہے۔

ساتویں بحث کا خلاصہ

(1) سائل کی طرف سے مدلول کی نفی بغیر دلیل کے مسموع نہیں ہے۔

(2) سائل اگر مدلول کی نفی بغیر دلیل کے کرے گا تو مکابرہ ہے۔

(3) غصب بلاضرورت جائز نہیں ہے۔

(4) معارضہ میں دو مذاہب ہیں مذہب اول میں تسلیم شرط ہے اور یہ قول اشہر ہے مذہب ثانی میں تسلیم شرط نہیں ہے اور یہ قول اظہر ہے۔

(5) قطعیات میں معارضہ نہیں ہوتا قطعیات کے معارضہ کو معارضہ فیھا النقض کہتے ہیں۔

(6) ظنیات میں معارضہ ہوتا ہے اور اس کے معارضہ کو نقض کی طرف پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(7) بحث سابع میں ایک تتمہ ہے جس میں معارضہ کے اقسام خمسہ کا بیان ہے۔

(8) اقسام خمسہ میں دو مذاہب میں اول عدم جواز کا دوم جواز کا اور یہی مذہب زیادہ صحیح ہے۔

(9) دلیل نقلی کو اگر دلیل عقلی عارض آئے تو عقلی زیادہ اعتبار کے لائق ہے لیکن تمام صورتوں میں نہیں۔

(10) بحث سابع میں ایک تبصرہ ہے جس میں معارضہ کے ان مفہومات کا بیان ہے جس کا اعتبار کرنا جائز ہے۔

آٹھویں بحث کا خلاصہ

(1) مقدمہ معینہ کی دلیل پر بھی نقض وارد کرتے ہیں اور اس نقض کو مناقضہ علی سبیل التنقض کہتے ہیں۔

(2) مقدمہ معینہ کی دلیل پر کبھی معارضہ بھی وارد کرتے ہیں اور اسے مناقضہ علی سبیل المعارضہ کہتے ہیں۔

(3) مقدمہ پر کبھی دلیل قائم کرنے سے پہلے بھی نقض یا معارضہ وارد کرتے ہیں۔

(4) مقدمہ ممنوعہ کو بھی دوسرے مقدمے جو عندالخصم مسلم ہوں باطل کرتے ہیں۔

نویں بحث کا خلاصہ

(1) مستدل اگر مشکک یا مخالف ہو تو نقض یا معارضہ وارد کرنا اچھا نہیں ہے۔

(2) مستدل اگر مشککک یا مغالط ہو تو مناقضہ وارد کر سکتے ہیں۔

(3) منوع ثلاثہ جمع ہو جائیں تو منع تقدیم کے زیادہ لائق ہے۔

(4) معارضہ تاخیر کے زیادہ لائق ہے۔

(5) کبھی معارضہ کو نقض پر مقدم کر دیتے ہیں۔

(6) تکملہ یعنی ابحاث تسعہ کا تکملہ بیان کیا۔

(7) اس تکملہ میں بحث کی مزید پانچ صورتیں بیان کی گئیں اور ان پانچ صورتوں کو منوع ثلثہ میں کیونکر شامل کیا گیا۔ ان کیفیات کا بیان ہے۔